

CADEIA DE CUSTÓDIA

MANUAL COMPLETO PARA
CONCURSOS POLICIAIS



TEORIA
APROFUNDADA



CPP ARTS.
158-A A 158-F



PROVA
DIGITAL



CASOS
PRÁTICOS



60 QUESTÕES
COMENTADAS

AS 10 ETAPAS DA CADEIA DE CUSTÓDIA

- 01 RECONHECIMENTO
- 02 ISOLAMENTO
- 03 FIXAÇÃO
- 04 COLETA
- 05 ACONDICIONAMENTO
- 06 IDENTIFICAÇÃO
- 07 TRANSPORTE
- 08 RECEBIMENTO
- 09 ARMAZENAMENTO
- 10 DESCARTE



CADEIA DE CUSTÓDIA REGISTRO DOCUMENTADO				
ETAPA	RESPONSÁVEL	DATA/HORA	ASSINATURA	
01	Requisição	18/05 15:55	Assinatura	
02	Isolamento	18/05 15:55	Assinatura	
03	Fixação	18/05 15:55	Assinatura	
04	Coleta	18/05 15:55	Assinatura	
05	Acondicionamento	18/05 15:55	Assinatura	
06	Identificação	18/05 15:55	Assinatura	
07	Transporte	18/05 15:55	Assinatura	
08	Recebimento	18/05 15:55	Assinatura	
09	Armazenamento	18/05 15:55	Assinatura	
10	Descarte	18/05 15:55	Assinatura	



ATUALIZADA
LEGISLAÇÃO E
ENTENDIMENTOS
MAIS RECENTES



JURISPRUDÊNCIA
SELECIONADA E
COMENTADA



MAPA MENTAL
ESQUEMAS QUE
FACILITAM A
COMPREENSÃO



REVISÃO FINAL
O QUE MAIS CAI
EM PROVA

CONTEÚDO
DIRETO AO PONTO
FOCADO NO QUE
REALMENTE CAI
EM PROVA

@materiaiscarreiraspoliciais

EDIÇÃO 2026

NOTA EDITORIAL DA REVISÃO

Esta edição preserva o conteúdo-base e acrescenta um caderno de atualização no padrão MCP: regra, fundamento, tradução simples, aplicação, pegadinha e fixação. Os precedentes foram conferidos em fontes oficiais; decisões não qualificadas não são apresentadas como vinculantes.

DICA MCP

Na prova, desconfie de palavras absolutas como “sempre”, “nunca”, “automaticamente” e “dispensa”. Em jurisprudência, identifique o fato, a tese e o limite antes de marcar a alternativa.

DOUTRINA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Conceito dogmático e função epistemológica

A cadeia de custódia não é simples formulário administrativo. Na doutrina processual e pericial, ela funciona como garantia de identidade, integridade, rastreabilidade e possibilidade de controle intersubjetivo do vestígio. O ponto central é demonstrar que o objeto examinado e apresentado em juízo corresponde, com história documentada, ao material reconhecido e coletado.

DICA MCP — quatro eixos

IDENTIDADE: é o mesmo vestígio? INTEGRIDADE: permaneceu sem alteração relevante?
RASTREABILIDADE: quem o recebeu, abriu, transferiu e analisou? AUDITABILIDADE: defesa, acusação e perito assistente podem reconstruir e testar o percurso?

Mesmidade, autenticidade e confiabilidade

A mesmidade expressa a correspondência entre o vestígio originário e o material analisado. Autenticidade indica origem atribuível; integridade, ausência de modificação indevida; confiabilidade, resultado da avaliação conjunta do método, documentação, contexto e possibilidade de repetição ou contraperícia.

PEGADINHA

Código hash não “prova sozinho” autoria, veracidade semântica ou licitude da obtenção. Ele auxilia a comparar estados de um arquivo e a demonstrar integridade, desde que o processo de aquisição também seja documentado.

LEITURA DOUTRINÁRIA DOS ARTS. 158-A A 158-F

Marco inicial e alcance

O art. 158-A adota percurso do reconhecimento ao descarte. A doutrina majoritária lê o rol do art. 158-B como sequência funcional de documentação, sem autorizar lacunas entre as etapas. A preservação começa antes da coleta: reconhecimento, isolamento e fixação já condicionam a confiabilidade.

Vestígio, evidência e prova

Vestígio é o objeto ou material bruto relacionado à infração; evidência é o vestígio interpretado tecnicamente; prova é o elemento incorporado ao processo sob regras de admissibilidade e contraditório. As expressões não devem ser usadas como sinônimos perfeitos.

ATENÇÃO — coleta

O art. 158-C atribui preferencialmente ao perito oficial a coleta, mas a leitura operacional deve considerar preservação urgente, protocolos institucionais e documentação de quem realizou cada ato. “Preferencialmente” não significa “exclusivamente”.

Em projétil retirado de vítima, devem conversar duas cadeias: a clínica/médico-legal e a criminalística. Registro de retirada, acondicionamento, lacre, identificação, entrega e recebimento evitam um vazio entre hospital, IML, unidade policial e laboratório.

PROTOCOLOS POR NATUREZA DO VESTÍGIO

Biológicos

Prevenir contaminação cruzada, usar EPI, trocar luvas entre itens, individualizar embalagens, permitir secagem quando indicada e controlar temperatura/umidade conforme o material. DNA exige atenção a mistura, transferência secundária e amostras de referência.

Balística e resíduos

Preservar marcas individualizantes; não introduzir objetos no cano; acondicionar arma descarregada e projéteis separadamente; documentar posição, estado, numeração e segurança. Resíduos de disparo são sensíveis a tempo, lavagem, atrito e transferência.

Drogas e química

Amostragem precisa ser representativa e documentada. Massa bruta, massa líquida, número de invólucros, teste preliminar, retirada de alíquota, lacres e remanescentes devem manter correspondência.

Digital

Aplicar isolamento do dispositivo, decisão documentada sobre ligado/desligado, aquisição forense proporcional, preservação do original, geração e verificação de hashes, logs, ferramenta/versão, fuso horário e armazenamento controlado. Print isolado é representação parcial; não equivale automaticamente ao conjunto de dados de origem.

JURISPRUDÊNCIA COMENTADA — STJ E STF

A quebra da cadeia de custódia não produz nulidade obrigatória em abstrato. A confiabilidade deve ser examinada no caso concreto, em conjunto com os demais elementos. Como cai: é errada a assertiva de exclusão “sempre automática”.

Capturas de tela extraídas sem metodologia apta a assegurar integridade e auditabilidade foram consideradas imprestáveis, com prejuízo evidente. Limite: o resultado dependeu das falhas concretas e da impossibilidade de controle técnico.

Diante de dúvida razoável sobre prints e ausência de certificação de integridade, determinou-se perícia complementar para confirmar fidedignidade, com controle técnico da prova digital.

Consolida orientações sobre integridade, auditabilidade, exame independente, hash/mesmidade, captura de telas, dúvida razoável e necessidade de perícia. É veículo sistematizador; a força jurídica deriva dos precedentes citados.

Distingue apreensão física do celular de acesso ao conteúdo. A mera apreensão pode ocorrer nas hipóteses legais; o acesso a dados depende da moldura constitucional e da tese fixada, inclusive exceções fáticas tratadas pelo Supremo.

REGRA X EXCEÇÃO

Não há contradição entre “quebra não gera nulidade automática” e “prova digital pode ser imprestável”. A primeira rejeita automatismo; a segunda reconhece consequência grave quando falha concreta impede autenticação, integridade ou contraditório.

REFERÊNCIAS OFICIAIS E DOUTRINÁRIAS

- BRASIL. Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F (texto consolidado). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
- STJ. HC 653.515/RJ, Informativo 720. <https://scon.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?livre=@CNOT=018701>
- STJ. HC 828.054/RN, notícia institucional de 02/05/2024. <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/02052024-Quinta-Turma-nao-aceita-como-provas-prints-de-celular-extraídos-sem-metodologia-adequada.aspx>
- STJ. AgRg no HC 1.014.212/ES, Informativo 878 (2026). <https://scon.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&aplicacao;=informativo&livre;=@CNOT=022145>
- STJ. Jurisprudência em Teses, edição 281 (prova digital). <https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/doc.jsp?livre=%27281%27+INPATH%28TIT%29>
- STF. Tema 977 da repercussão geral. <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=977>
- BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Seção sobre prova pericial, contraditório e cadeia de custódia.
- LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Prova, standards de confiabilidade e cadeia de custódia.
- BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal. Corpo de delito, perícias e cadeia de custódia.
- PRADO, Geraldo. Prova penal e sistema de controles epistêmicos. Cadeia de custódia e rastreabilidade.
- ESPÍNDULA, Alberi. Perícia Criminal e Cível. Preservação, documentação e tratamento de vestígios.
- VELHO, Jesus Antonio; GEISER, Gustavo Caminoto; ESPÍNDULA, Alberi. Ciências Forenses: uma introdução às principais áreas da criminalística moderna.
- SWGDE. Best Practices for Digital Evidence Collection. <https://www.swgde.org/>
- NIST. Digital forensics resources and guidance. <https://www.nist.gov/itl/ssd/software-quality-group/digital-forensics>

MCP

MATERIAIS CARREIRAS POLICIAIS

CADEIA DE CUSTÓDIA

TRATADO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS POLICIAIS

Processo Penal • Criminalística • Medicina Legal • Prova Digital

EDIÇÃO COMPLETA 2026

CPP comentado (arts. 158-A a 158-F) • 10 etapas • protocolos por tipo de vestígio • prova digital • jurisprudência STJ até 2026 • casos práticos • mapas mentais • 60 questões comentadas • revisão de véspera

Material autoral de revisão e aprofundamento

Uso educacional • confira sempre o edital e a legislação vigente

APRESENTAÇÃO E COMO USAR ESTE MATERIAL

Esta versão foi estruturada para servir simultaneamente como material de estudo completo, revisão de reta final e banco de questões sobre cadeia de custódia.

A cadeia de custódia é um tema de alta transversalidade: aparece em Processo Penal, Criminalística, Medicina Legal, prova digital e rotina de local de crime. O foco desta apostila é integrar o texto do Código de Processo Penal com a lógica pericial e a jurisprudência recente, sem transformar a leitura em mera reprodução legislativa.

O método MCP separa o conteúdo em quatro camadas: (1) núcleo legal que deve ser memorizado; (2) raciocínio pericial para compreender por que cada regra existe; (3) pegadinhas típicas de banca; e (4) jurisprudência e casos práticos para questões discursivas e itens de maior complexidade.

ROTEIRO DE ESTUDO EM 4 PASSADAS

1ª passada: capítulos 1 a 12 para dominar a lei. 2ª passada: capítulos 13 a 20 para aplicar a cadeia aos vestígios.

3ª passada: jurisprudência e casos. 4ª passada: mapas + 60 questões + revisão de véspera.

Perfil da prova	Trilha recomendada
Se sua prova é de Processo Penal	Priorize arts. 158-A a 158-F, consequências da quebra, relação com contraditório, art. 159 §6º, arts. 169 e 170 e jurisprudência do STJ.
Se sua prova é de Criminalística	Priorize local de crime, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, central de custódia e prevenção de contaminação.
Se sua prova é de Medicina Legal	Priorize vestígios biológicos, corpo de delito, coleta, conservação, contraperícia e documentação.
Se sua prova cobra Informática/Prova Digital	Priorize aquisição forense, espelhamento, hash, integridade, auditabilidade, mesmidade e julgados 2024-2026.

ÍNDICE CLICÁVEL

ÍNDICE INTERATIVO - clique no conteúdo ou no número da página para navegar.

Nº	CONTEÚDO	PÁGINA
01	FUNDAMENTOS E EVOLUÇÃO LEGISLATIVA	5
02	CONCEITOS ESSENCIAIS E VOCABULÁRIO DE PROVA	6
03	PRINCÍPIOS E FUNÇÕES DA CADEIA DE CUSTÓDIA	7
04	ART. 158-A COMENTADO	8
05	ART. 158-B: VISÃO GERAL DAS 10 ETAPAS	9
06	RECONHECIMENTO, ISOLAMENTO E FIXAÇÃO	10
07	COLETA E ACONDICIONAMENTO	11
08	TRANSPORTE E RECEBIMENTO	12
09	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DESCARTE	13
10	ART. 158-C: COLETA, RESPONSABILIDADE E LOCAL ISOLADO	14
11	ART. 158-D: RECIPIENTES, LACRES E REABERTURA	15
12	ARTS. 158-E E 158-F: CENTRAL DE CUSTÓDIA	16
13	CADEIA DE CUSTÓDIA NO LOCAL DE CRIME	17
14	VESTÍGIOS BIOLÓGICOS E MEDICINA LEGAL	18
15	BALÍSTICA, ARMAS, PROJÉTEIS E RESÍDUOS	19
16	DROGAS, QUÍMICA E TOXICOLOGIA FORENSE	20
17	DOCUMENTOS, PAPILOSCOPIA E MICROVESTÍGIOS	21
18	PROVA DIGITAL: FUNDAMENTOS TÉCNICOS	22
19	HASH, ESPELHAMENTO, AQUISIÇÃO E AUDITABILIDADE	23
20	WHATSAPP, PRINTS, VÍDEOS E NUVEM	24
21	DOCUMENTAÇÃO, FORMULÁRIOS E RESPONSABILIDADES	25
22	QUEBRA DA CADEIA: EFEITOS PROCESSUAIS	26
23	JURISPRUDÊNCIA DO STJ 2023-2026	27
24	CASOS PRÁTICOS RESOLVIDOS	28
25	MAPAS MENTAIS E TABELAS DE REVISÃO	30

Nº	CONTEÚDO	PÁGINA
26	60 QUESTÕES COMENTADAS	32
27	REVISÃO DE VÉSPERA + GLOSSÁRIO	39
28	REFERÊNCIAS OFICIAIS E BIBLIOGRAFIA	39

1. FUNDAMENTOS E EVOLUÇÃO LEGISLATIVA

Do vestígio encontrado à prova confiável: a cadeia de custódia existe para permitir reconstruir, documentar e auditar cada passagem relevante do material.

A prova pericial não se resume ao resultado final de um laudo. Antes de qualquer conclusão técnica, existe uma história material: alguém identificou um elemento, alguém preservou o local, alguém o coletou, alguém o transportou, alguém o recebeu, alguém o examinou e alguém o armazenou. A cadeia de custódia organiza essa história para que o processo possa verificar se o objeto apresentado como prova é realmente o mesmo que foi encontrado e se permaneceu apto ao exame.

No Brasil, o Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) inseriu no Código de Processo Penal uma disciplina expressa e sistemática da cadeia de custódia, concentrada nos arts. 158-A a 158-F. A reforma também alterou a denominação do capítulo relativo às perícias para incorporar expressamente a cadeia de custódia.

O núcleo do instituto é a rastreabilidade. Rastrear significa ser capaz de responder, de modo documentado, perguntas básicas: qual é o vestígio? de onde veio? quando foi localizado? quem o manuseou? em que condições foi acondicionado e transportado? houve abertura de lacre? qual foi o destino? que método foi usado no exame? onde o material ficou guardado depois da perícia?

A cadeia de custódia tem dimensão técnica e processual. Técnica, porque protege o material contra perda, troca, contaminação, degradação ou alteração. Processual, porque permite contraditório efetivo, controle defensivo, auditoria e avaliação judicial da confiabilidade da prova.

IDEIA-MÃE PARA PROVA

Cadeia de custódia = rastreabilidade + documentação + preservação da identidade/integridade do vestígio ao longo do tempo. Não é apenas “guardar a prova”.

1.1 Relação com corpo de delito e perícia

Quando a infração deixa vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável, direto ou indireto, e a confissão do acusado não o substitui. A cadeia de custódia reforça essa lógica ao disciplinar como o vestígio material é preservado e documentado antes, durante e depois do exame.

A conservação do material também dialoga com a possibilidade de exame pelos assistentes técnicos e com a regra de guardar material suficiente para eventual nova perícia. Em questões discursivas, vale conectar cadeia de custódia, contraditório pericial e possibilidade de contraprova.

PEGADINHA

“Corpo de delito” não significa cadáver. É o conjunto de vestígios materiais deixados pela infração. O exame de corpo de delito é a atividade pericial destinada a examinar esses vestígios.

2. CONCEITOS ESSENCIAIS E VOCABULÁRIO DE PROVA

Grande parte dos erros em prova ocorre por confusão entre vestígio, evidência, indício, corpo de delito e material probatório.

Conceito	Como cai em prova
Vestígio	Objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, relacionado à infração penal. É a palavra usada pelo CPP na disciplina da cadeia.
Evidência	Termo técnico frequentemente usado para o vestígio após interpretação/validação pericial. O CPP, nos arts. 158-A a 158-F, prefere “vestígio”.
Indício	Circunstância conhecida e provada que, por indução, permite concluir outra circunstância. No CPP, possui sentido probatório próprio.
Corpo de delito	Conjunto de elementos materiais relacionados à existência da infração; não se confunde com o corpo da vítima.
Amostra	Porção representativa retirada de material para exame. Deve permanecer vinculada à origem, identificação e documentação do vestígio.
Lacre	Mecanismo de fechamento e identificação destinado a evidenciar violação e preservar inviolabilidade do recipiente.
Rastreabilidade	Capacidade de reconstruir historicamente origem, movimentações, acessos e destino do vestígio.
Mesmidade	Ideia de que o material examinado/apresentado deve ser demonstravelmente o mesmo que foi originalmente coletado, sem substituição ou alteração indevida.
Integridade	Condição de preservação do conteúdo/material contra alteração não controlada.
Autenticidade	Confiança quanto à origem e identidade do elemento probatório.
Auditabilidade	Possibilidade de revisar tecnicamente os procedimentos e verificar sua correção e reprodutibilidade.

2.1 Vestígio visível e latente

O CPP expressamente afirma que o vestígio pode ser visível ou latente. Assim, uma impressão papilar não revelada, resíduos microscópicos, material genético não perceptível a olho nu e artefatos digitais podem integrar a cadeia de custódia mesmo quando não são evidentes ao observador comum.

PEGADINHA

Se a banca afirmar que a cadeia de custódia só se aplica a objetos físicos visíveis, o item está errado. O conceito legal alcança material bruto visível ou latente.

2.2 Cadeia de custódia x mera guarda

Guardar é apenas uma fase possível. Cadeia de custódia envolve toda a história cronológica, começando antes da coleta e alcançando o descarte. Ela inclui preservação do local, reconhecimento, documentação, transferências de posse, exames, acessos, reabertura de recipientes e destino final.

3. PRINCÍPIOS E FUNÇÕES DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Os princípios abaixo não aparecem como uma lista fechada no CPP, mas ajudam a resolver questões de raciocínio e provas discursivas.

Princípio funcional	Aplicação
Rastreabilidade	Todo movimento relevante deve poder ser reconstruído com identificação de responsáveis, datas, horários, origem e destino.
Continuidade	A documentação deve evitar “vazios” inexplicados de posse ou manuseio.
Individualização	Cada vestígio precisa ser distinguível dos demais, sobretudo no acondicionamento.
Integridade	O material deve ser protegido contra alteração, degradação, perda, contaminação ou adulteração.
Autenticidade	Deve ser demonstrável que o objeto examinado corresponde ao objeto apreendido/coletado.
Documentação	Atos materiais precisam ser acompanhados de registros aptos a permitir controle posterior.
Auditabilidade	Terceiros tecnicamente habilitados devem conseguir verificar o caminho e os métodos empregados.
Mesmidade	Especialmente na prova digital, deve ser possível demonstrar que o conteúdo apresentado é o mesmo que foi adquirido originalmente.
Contraditório	A cadeia fornece base para questionar integridade, método, origem, lacres, acessos e resultados.
Proporcionalidade técnica	O modo de preservação deve ser adequado à natureza do vestígio; nem todo material exige a mesma embalagem, temperatura ou método.

RACIOCÍNIO DE BANCA

A cadeia de custódia não “prova a culpa”. Ela protege a confiabilidade do material usado para produzir inferências no processo.

4. ART. 158-A COMENTADO

O art. 158-A contém conceito, marco inicial, responsabilidade inicial e conceito legal de vestígio.

4.1 Conceito legal

O caput define a cadeia de custódia como o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, permitindo rastrear posse e manuseio do reconhecimento ao descarte. Em prova, três expressões merecem destaque: “história cronológica”, “posse e manuseio” e “reconhecimento até o descarte”.

4.2 Quando começa?

A cadeia começa com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais em que seja detectada a existência de vestígio. Portanto, a coleta NÃO é o marco inicial obrigatório. O instituto pode começar antes, já na preservação do cenário.

PEGADINHA CLÁSSICA

“A cadeia de custódia inicia-se no momento da coleta.” ERRADO. A lei aponta a preservação do local ou o procedimento policial/pericial em que se detecta o vestígio.

4.3 Quem reconhece, preserva

O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial passa a ter responsabilidade por sua preservação. A regra evita uma zona de irresponsabilidade entre o primeiro contato e a chegada da equipe pericial.

4.4 Conceito de vestígio

Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relacione à infração penal. A definição é ampla e não exige que o material já tenha sido submetido a exame ou que sua relevância probatória final esteja confirmada.

QUESTÃO DISCURSIVA

Explique por que a cadeia de custódia começa antes do laboratório: porque a confiabilidade do exame depende da preservação da origem e do estado do vestígio desde o primeiro momento em que seu potencial probatório é reconhecido.

5. ART. 158-B: VISÃO GERAL DAS 10 ETAPAS

O art. 158-B é o coração das questões objetivas: a banca troca ordem, conceitos e verbos nucleares das etapas.

#	Etapa	Núcleo conceitual	Ponto de prova
1	Reconhecimento	Distinguir elemento com potencial interesse pericial.	Não é sinônimo de coleta.
2	Isolamento	Evitar alteração do estado das coisas e preservar ambientes imediato, mediato e relacionado.	Pode começar antes da chegada da perícia.
3	Fixação	Descrever posição e características; pode usar foto, vídeo e croqui.	Descrição no laudo é indispensável.
4	Coleta	Recolher o vestígio respeitando natureza e características.	Preferencialmente por perito oficial.
5	Acondicionamento	Embarcar individualmente e identificar coleta/acondicionamento.	Recipiente depende da natureza do material.
6	Transporte	Transferir em condições adequadas, preservando características e posse.	Temperatura e embalagem podem ser críticas.
7	Recebimento	Formalizar a transferência de posse com dados mínimos.	É uma etapa documental formal.
8	Processamento	Executar o exame pericial segundo metodologia adequada e formalizar em laudo.	Processamento não é armazenamento.
9	Armazenamento	Guardar em condições adequadas, inclusive para contraperícia.	Vincular ao laudo correspondente.
10	Descarte	Liberar o vestígio conforme legislação e, quando pertinente, autorização judicial.	Não é ato livre do perito.

MNEMÔNICO MCP

R-I-F-C-A-T-R-P-A-D → Reconhecimento, Isolamento, Fixação, Coleta, Acondicionamento, Transporte, Recebimento, Processamento, Armazenamento, Descarte.

5.1 A ordem é uma trilha de rastreamento, não uma camisa de força

A lei apresenta uma sequência típica. Na prática, características do caso podem exigir providências simultâneas ou complementares, mas os registros devem permitir compreender o que ocorreu e em que momento. Em prova objetiva, memorize a ordem legal; em análise prática, pense na finalidade de cada etapa.

6. RECONHECIMENTO, ISOLAMENTO E FIXAÇÃO

6.1 Reconhecimento

Reconhecimento é o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Ainda não há, necessariamente, conclusão sobre sua natureza ou relevância definitiva. O ponto-chave é identificar potencial probatório e acionar deveres de preservação.

- Evite manuseio desnecessário antes da documentação.
- Registre posição/origem quando o contexto espacial for relevante.
- Considere vestígios latentes e microvestígios, não apenas objetos óbvios.
- A ausência de valor final não invalida a necessidade de preservação inicial quando o potencial era plausível.

6.2 Isolamento

Isolamento busca impedir alteração do estado das coisas e abrange ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e ao local de crime. Em cenário real, isolamento mal dimensionado pode destruir relações espaciais, permitir contaminação cruzada ou inserir artefatos no local.

ATENÇÃO

Isolar não é apenas colocar uma fita em torno do ponto central. A lei fala em ambientes imediato, mediato e relacionado aos vestígios e ao local.

6.3 Fixação

Fixação é a documentação detalhada do vestígio na posição em que se encontra no local ou no corpo de delito. Fotografias, filmagens e croquis podem auxiliar, mas a descrição no laudo pericial é indispensável. A finalidade é preservar a informação contextual antes da coleta alterar o cenário.

Meio de fixação	Função
Fotografia	Registra aspecto, posição, escala e relação espacial quando tecnicamente adequada.
Filmagem	Pode registrar sequência, ambiente e dinâmica de deslocamento da equipe, sem substituir descrição técnica.
Croqui	Representa relações espaciais, medidas, orientação e distribuição.
Descrição textual	É indispensável no laudo do perito responsável pelo atendimento, segundo o art. 158-B.

7. COLETA E ACONDICIONAMENTO

7.1 Coleta

Coletar é recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. A regra geral do art. 158-C afirma que a coleta deve ser realizada preferencialmente por perito oficial. “Preferencialmente” é termo de prova: não equivale a exclusividade absoluta.

7.2 Princípio da mínima intervenção no vestígio

A coleta deve evitar manipulação maior que a necessária. Ferramentas limpas, equipamentos de proteção individual, troca de luvas quando houver risco de transferência e separação entre itens são medidas coerentes com a finalidade de prevenir contaminação cruzada e preservar a identidade do material.

7.3 Acondicionamento

Acondicionar é embalar cada vestígio de forma individualizada e compatível com suas características físicas, químicas e biológicas. Deve haver registro de data, hora e nome de quem realizou coleta e acondicionamento. A embalagem é parte do sistema de preservação, não mero recipiente de transporte.

Tipo de vestígio	Risco que orienta o acondicionamento
Material biológico úmido	Risco de degradação e crescimento microbiano; a estratégia deve considerar secagem/conservação apropriada e protocolos institucionais.
Objetos perfurocortantes	Necessitam recipiente resistente e proteção contra acidentes, preservando superfícies de interesse.
Pós/substâncias	Devem impedir perda, mistura e vazamento; a compatibilidade química é relevante.
Armas/projéteis	Exigem individualização, segurança e preservação de marcas/estrias/superfícies.
Dispositivos eletrônicos	Demandam preservação física e lógica; o estado de energia/conectividade pode alterar a estratégia de apreensão.

PEGADINHA

O CPP não determina um único recipiente universal. O art. 158-D afirma que o recipiente será determinado pela natureza do material.

8. TRANSPORTE E RECEBIMENTO

8.1 Transporte

Transporte é a transferência do vestígio entre locais em condições adequadas de embalagem, veículo, temperatura e demais fatores necessários à manutenção das características originais e ao controle de posse. O desafio é combinar preservação material e rastreabilidade documental.

- Identificar quem entrega e quem recebe.
- Manter compatibilidade de temperatura e estabilidade quando necessária.
- Evitar acesso não autorizado e trajetos sem justificativa.
- Registrar incidentes, avarias, rompimentos de lacre ou desvios de condição.

8.2 Recebimento

O recebimento é ato formal de transferência de posse. A lei exige um conjunto mínimo de informações, o que demonstra que a etapa não se reduz a “deixar o material no laboratório”.

Informação mínima	Finalidade
Número do procedimento	Vincula o vestígio ao caso/inquérito.
Unidade de polícia judiciária	Identifica a unidade relacionada.
Local de origem	Permite rastrear procedência.
Nome de quem transportou	Documenta custódia anterior.
Código de rastreamento	Individualiza o item no sistema.
Natureza do exame	Direciona processamento.
Tipo do vestígio	Qualifica o material recebido.
Protocolo, assinatura e identificação do recebedor	Formalizam transferência de posse.

COMO A BANCA ERRA

Ela costuma trocar “recebimento” por “processamento”. Recebimento = transferência formal de posse. Processamento = exame pericial.

9. PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DESCARTE

9.1 Processamento

Processamento é o exame pericial propriamente dito, com manipulação do vestígio segundo metodologia adequada às suas características. O resultado deve ser formalizado em laudo produzido por perito. A cadeia de custódia não termina quando o material entra no laboratório; o próprio exame deve ser rastreável.

9.2 Armazenamento

Armazenamento é a guarda do material em condições adequadas, seja antes do processamento, para contraperícia, para posterior descarte ou para novo transporte. O CPP exige vinculação ao número do laudo correspondente. A guarda deve preservar as características relevantes e controlar acessos.

9.3 Descarte

Descarte é a liberação do vestígio, respeitando legislação vigente e, quando pertinente, autorização judicial. A lei não cria uma autorização genérica para destruição por conveniência administrativa. O destino final pode depender do tipo de material, do estado do processo, de normas especiais e de decisão competente.

CONEXÃO COM CONTRAPERÍCIA

O art. 159 §6º prevê, a requerimento das partes, disponibilização do material probatório no ambiente do órgão oficial e sob guarda deste, salvo impossibilidade de conservação. O art. 170 exige material suficiente para eventual nova perícia em exames laboratoriais.

10. ART. 158-C: COLETA, RESPONSABILIDADE E LOCAL ISOLADO

Este artigo combina preferência pelo perito oficial, universalidade do tratamento dos vestígios e proteção do local isolado.

10.1 Preferência pelo perito oficial

A coleta deve ser feita preferencialmente por perito oficial, que dá o encaminhamento necessário à central de custódia, inclusive quando exames complementares forem necessários. O termo legal não autoriza concluir que toda coleta por outro agente seja automaticamente ilícita ou inexistente; a análise deve considerar atribuições legais, contexto e documentação.

10.2 Todos os vestígios do inquérito ou processo

Os vestígios coletados no curso do inquérito ou do processo devem receber tratamento conforme a disciplina legal. O órgão central de perícia oficial de natureza criminal detalha a forma de cumprimento. Por isso, procedimentos operacionais internos complementam a lei sem poder contrariá-la.

10.3 Entrada e remoção indevidas do local

O §2º proíbe entrada em locais isolados e remoção de vestígios antes da liberação pelo perito responsável. A própria norma vincula a conduta indevida à fraude processual. Para concursos, memorize a dupla proibição: entrar no local isolado e remover vestígio antes da liberação.

PEGADINHA

A liberação mencionada no art. 158-C §2º é do perito responsável pelo local, não de qualquer agente presente.

11. ART. 158-D: RECIPIENTES, LACRES E REABERTURA

11.1 Recipiente determinado pela natureza do material

A natureza do vestígio governa a escolha do recipiente. A embalagem precisa individualizar, preservar características, impedir contaminação e vazamento, ter resistência adequada e espaço para registro de informações. O objetivo é proteger tanto o conteúdo quanto a possibilidade de auditar sua identidade.

11.2 Lacres individualizados

Os recipientes devem ser selados com lacres de numeração individualizada, reforçando inviolabilidade e idoneidade durante o transporte. O número do lacre integra a trilha documental: não basta dizer genericamente que “estava lacrado”.

11.3 Quem pode abrir?

O recipiente pode ser aberto pelo perito que realizará a análise e, de forma motivada, por pessoa autorizada. A redação é importante porque permite abertura fora da hipótese ordinária, desde que haja autorização e motivação, com documentação adequada.

11.4 Rompimento e novo lacre

Após cada rompimento, a ficha de acompanhamento deve registrar nome e matrícula do responsável, data, local, finalidade e informações do novo lacre. O lacre rompido deve ser acondicionado no interior do novo recipiente. Esse detalhe é muito explorado em provas literais.

DECORE

Rompimento de lacre → registrar responsável + matrícula + data + local + finalidade + novo lacre; lacre rompido vai para dentro do novo recipiente.

12. ARTS. 158-E E 158-F: CENTRAL DE CUSTÓDIA

A central de custódia é a infraestrutura institucional de guarda, controle, protocolo e rastreamento dos vestígios.

12.1 Vinculação e estrutura

Todos os Institutos de Criminalística devem possuir central de custódia destinada à guarda e ao controle dos vestígios, com gestão vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. A central deve possuir serviço de protocolo e espaço seguro, com condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.

12.2 Entrada, saída e acesso

- Entrada e saída devem ser protocoladas e vinculadas à ocorrência/inquérito.
- Todas as pessoas com acesso ao vestígio armazenado devem ser identificadas.
- Data e hora do acesso devem ser registradas.
- Na tramitação interna, registram-se responsável, destinação, data e horário.

12.3 Pós-perícia

Após a perícia, o material deve retornar à central de custódia e nela permanecer. Se não houver espaço ou condições para determinado material, a autoridade policial ou judiciária determinará condições de depósito em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

PEGADINHA

A falta de espaço na central não autoriza descarte automático. A lei prevê depósito em local diverso nas condições determinadas pela autoridade competente.

13. CADEIA DE CUSTÓDIA NO LOCAL DE CRIME

Local de crime é o ponto em que a cadeia de custódia deixa de ser conceito abstrato e vira disciplina operacional.

O primeiro objetivo é impedir perda de informação. Uma pegada pode ser destruída por circulação; uma mancha pode ser contaminada; um estojo pode ser deslocado; um telefone pode receber comandos remotos; um cadáver pode ter sua posição alterada. Por isso, preservação do local e documentação antecedem a coleta.

13.1 Fluxo operacional recomendado para prova

1. Segurança e controle de riscos do cenário.
2. Delimitação inicial e isolamento progressivo.
3. Controle de entrada e saída de pessoas.
4. Reconhecimento de áreas e vestígios potenciais.
5. Fixação geral, intermediária e de detalhe conforme necessidade.
6. Planejamento da coleta para evitar perda/contaminação.
7. Coleta individualizada e identificação.
8. Acondicionamento e lacração.
9. Registro da transferência e transporte.
10. Recebimento, processamento e armazenamento.

13.2 Alteração do estado das coisas

O art. 169 do CPP exige que a autoridade providencie imediatamente para que o estado das coisas não seja alterado até a chegada dos peritos. Se ocorrer alteração, os peritos devem registrá-la no laudo e discutir suas consequências na dinâmica dos fatos. Isso se conecta diretamente à finalidade do isolamento e à avaliação da confiabilidade.

CASO RÁPIDO

Antes da chegada da perícia, um policial recolhe um estojo “para não perdê-lo” e o coloca no bolso sem fotografar a posição. O objeto pode até continuar examinável, mas houve perda de informação contextual e criação de uma falha de rastreabilidade que deverá ser documentada e valorada.

13.3 Contaminação cruzada

Contaminação cruzada ocorre quando material é transferido indevidamente entre vestígios, pessoas, instrumentos ou ambientes. Em DNA e microvestígios, esse risco é especialmente relevante. Troca de luvas, utensílios adequados, embalagens separadas e planejamento da ordem de coleta reduzem o problema.

14. VESTÍGIOS BIOLÓGICOS E MEDICINA LEGAL

Sangue, saliva, sêmen, tecidos, pelos, ossos e outros materiais biológicos exigem preservação orientada à natureza e ao exame pretendido.

14.1 Riscos principais

Risco	Impacto
Degradação	Calor, umidade, microrganismos e tempo podem reduzir qualidade do material.
Contaminação	Contato com pessoas, superfícies, luvas, instrumentos ou outras amostras pode introduzir material estranho.
Mistura	Amostras de fontes distintas podem se combinar e dificultar interpretação.
Identificação inadequada	Troca de rótulo ou falta de vínculo com o local compromete rastreabilidade.
Conservação incompatível	Temperatura/embalagem inadequadas podem alterar o material antes do exame.

14.2 DNA e amostras de referência

Em genética forense, a confiabilidade depende não apenas da análise laboratorial, mas também de origem, coleta, separação, rotulagem, transporte e controle contra contaminação. Amostras de referência e vestígios questionados devem permanecer claramente diferenciados ao longo do fluxo.

14.3 Cadáver e local de morte

Em mortes violentas, posição do corpo, roupas, objetos associados, sinais externos e vestígios do entorno integram a documentação do local. O CPP determina fotografia do cadáver na posição em que foi encontrado e, na medida do possível, das lesões externas e vestígios deixados no local. A movimentação do corpo antes da fixação pode eliminar informação sobre dinâmica e posição.

MEDICINA LEGAL

Cadeia de custódia é ponte entre o local de morte e o laboratório/IML. Preservar a história do vestígio ajuda a interpretar causa, mecanismo e circunstâncias da morte sem perder a origem contextual.

15. BALÍSTICA, ARMAS, PROJÉTEIS E RESÍDUOS

15.1 Preservação das superfícies de interesse

Armas, projéteis e estojos podem conter marcas úteis à identificação, resíduos, impressões e material biológico. Manuseio indevido pode criar riscos de segurança, apagar marcas ou transferir contaminantes. A individualização e o registro da posição no local são relevantes para reconstrução da dinâmica.

15.2 Arma de fogo

- Prioridade absoluta para segurança no manuseio conforme protocolo institucional.
- Documentar condição em que foi encontrada antes de alterações necessárias de segurança.
- Evitar inserção de objetos no cano e contato desnecessário com superfícies de interesse.
- Acondicionar de modo que impeça disparo, impacto e movimentação indevida, respeitando normas técnicas.

15.3 Projéteis e estojos

Projéteis não devem ser marcados diretamente em superfícies relevantes para comparação balística. A identificação deve ser feita por embalagem/recipientes e documentação. Cada peça deve permanecer individualizada quando a mistura puder comprometer associação ao ponto de coleta.

PEGADINHA

A cadeia de custódia protege não apenas “o objeto”, mas também as marcas e informações que nele existem. Um projétil íntegro fisicamente pode ter valor pericial reduzido se suas superfícies foram danificadas.

16. DROGAS, QUÍMICA E TOXICOLOGIA FORENSE

16.1 Substâncias apreendidas

Em drogas e substâncias químicas, pesagem, amostragem, identificação dos invólucros, separação entre lotes, lacração e registro das quantidades têm papel central. A rastreabilidade precisa permitir relacionar o material submetido ao exame à apreensão descrita nos autos.

16.2 Amostragem

Quando o exame utiliza apenas parte do material, a cadeia deve demonstrar de qual conjunto a amostra foi retirada e como o restante foi preservado. A representatividade e a documentação da amostragem podem ser tão importantes quanto o método analítico.

16.3 Toxicologia

Amostras de sangue, urina, vísceras e outros materiais biológicos podem demandar recipientes específicos, conservantes, temperatura controlada e identificação detalhada. A interpretação de um resultado toxicológico depende da confiança de que a amostra pertence à pessoa/cadáver correto e foi preservada sem troca ou alteração relevante.

CONEXÃO COM ART. 170

Nas perícias de laboratório, o CPP prevê guarda de material suficiente para eventual nova perícia. Essa regra é especialmente importante quando o exame consome parte da amostra.

17. DOCUMENTOS, PAPILOSCOPIA E MICROVESTÍGIOS

17.1 Documentos e grafoscopia

Documentos podem conter escrita, impressões, tintas, rasuras, impressões digitais, DNA de contato e características físicas. Dobra, grampeamento, escrita sobre o próprio documento, plastificação ou manipulação excessiva podem modificar elementos de interesse. A cadeia deve individualizar a peça e preservar sua condição.

17.2 Papiloscopia

Impressões papilares latentes dependem da preservação da superfície e do método de revelação/captura. O registro deve permitir relacionar a impressão ao objeto e ao ponto exato em que foi encontrada. A fotografia e a identificação correta evitam que a imagem papilar perca o contexto.

17.3 Fibras, pelos, vidros, tintas e solos

Microvestígios exigem atenção à perda e à transferência. Embalagens separadas, ferramentas limpas e controle de áreas de coleta ajudam a evitar mistura. Em vestígios comparativos, amostras padrão e questionadas precisam ser claramente rotuladas para impedir inversão de referência.

18. PROVA DIGITAL: FUNDAMENTOS TÉCNICOS

A prova digital é extremamente copiável e alterável; por isso, documentação, método e verificação de integridade assumem papel central.

18.1 Por que o digital exige cuidados próprios

Um arquivo pode ser duplicado sem perda aparente, editado em segundos, sincronizado com nuvem, ter metadados alterados ou ser sobrescrito por uso normal do dispositivo. Em vez de depender apenas de um lacre físico, a cadeia digital combina preservação física do equipamento com registros técnicos da aquisição e mecanismos de verificação do conteúdo.

18.2 Aquisição forense

Aquisição forense é o processo de obter uma cópia técnica dos dados de interesse de modo documentado e, quando possível, verificável. O objetivo é reduzir alterações no original e permitir que o exame seja reproduzido ou auditado sobre uma cópia de trabalho.

18.3 Metadados e contexto

Capturas de tela mostram apenas o que aparece visualmente e podem omitir metadados, estrutura de conversa, identificadores, arquivos originais, horários técnicos e contexto. Isso não significa que todo print seja automaticamente inútil, mas seu valor depende de autenticidade, integridade, origem, possibilidade de confirmação e demais elementos do caso.

STJ - LINHA ATUAL

O STJ tem reforçado que prova digital exige metodologia e documentação suficientes para permitir controle de integridade, autenticidade e confiabilidade, especialmente quando houver dúvida concreta sobre o material.

18.4 Dados voláteis e estado do dispositivo

Dispositivos ligados podem conter dados voláteis e conexões ativas; dispositivos desligados podem exigir estratégia distinta. O agente deve seguir protocolo técnico e autoridade legal aplicável, registrando o estado em que o equipamento foi encontrado e as intervenções realizadas.

19. HASH, ESPELHAMENTO, AQUISIÇÃO E AUDITABILIDADE

19.1 O que é hash

Hash é o resultado de uma função matemática aplicada a um conjunto de dados, produzindo um valor alfanumérico de tamanho definido. Em contexto forense, ele funciona como verificador de identidade do conteúdo: se os dados mudam, o valor calculado tende a ser diferente. A utilidade probatória está na comparação documentada entre valores obtidos em momentos relevantes.

PEGADINHA DIGITAL

Ter um hash anotado, isoladamente, não resolve tudo. A auditoria depende de saber a que arquivo/imagem o valor corresponde e de comparar o material apresentado com a referência de aquisição.

19.2 Espelhamento

O espelhamento busca criar cópia fiel dos dados para que o exame ocorra sem necessidade de trabalhar diretamente sobre o original. O procedimento deve ser documentado: ferramenta, operador, data/hora, origem, destino, condições, identificadores e valores de verificação, quando aplicáveis.

19.3 Jurisprudência recente

Em 2026, o STJ destacou que cópia por espelhamento com função hash pode ser instrumento hábil para integridade e auditabilidade da evidência imaterial. Também reconheceu que a verificação/coleta preliminar por agente policial, em contexto de mandado de busca e apreensão, não exige necessariamente a participação imediata de perito oficial, sem dispensar as exigências de confiabilidade e controle do caso concreto.

Em outro precedente de 2026, a ausência de certificação de integridade em prova digital, diante de controvérsia sobre autenticidade, levou à necessidade de perícia técnica complementar. A mensagem de prova é clara: hash é ferramenta de verificação importante, mas a solução processual depende do contexto, da possibilidade de auditoria e da demonstração concreta de confiabilidade ou prejuízo.

20. WHATSAPP, PRINTS, VÍDEOS E NUVEM

20.1 Prints de conversas

Capturas de tela são representações visuais. Elas podem ser úteis como ponto de partida, mas podem ser recortadas, editadas ou descontextualizadas. A robustez aumenta quando há preservação do dispositivo, exportação adequada, identificação dos participantes, metadados, correlação com backups ou outros elementos independentes.

20.2 Vídeos de câmeras

A cadeia deve documentar a origem do sistema, período extraído, responsável pela exportação, formato original, conversões realizadas, armazenamento e integridade do arquivo. A simples cópia enviada por aplicativo pode reduzir metadados ou aplicar recompressão, exigindo registro do caminho percorrido.

20.3 Nuvem e provedores

Dados fornecidos por provedores podem possuir registros próprios de extração, contas, identificadores, timestamps e mecanismos de autenticidade. A cadeia processual deve relacionar a ordem jurídica, a resposta recebida e o modo como os dados foram preservados e apresentados.

STJ 2024-2026

A orientação recente do STJ rejeita a ideia de que qualquer material digital informal seja automaticamente suficiente. Metodologia, documentação, integridade, auditabilidade e possibilidade de exame independente tornaram-se eixos frequentes nos julgados.

21. DOCUMENTAÇÃO, FORMULÁRIOS E RESPONSABILIDADES

Boa cadeia de custódia é verificável por documentos. O registro transforma uma sequência de atos humanos em trilha auditável.

21.1 O que uma ficha robusta deve permitir reconstruir

- Identificador único do vestígio.
- Procedimento/inquérito/processo relacionado.
- Descrição e natureza do item.
- Local e contexto de origem.
- Data e hora do reconhecimento/coleta.
- Responsável por coleta e acondicionamento.
- Número do lacre e recipiente.
- Transferências sucessivas de posse.
- Aberturas de lacre e novos lacres.
- Exames realizados e responsável.
- Acessos durante armazenamento.
- Destino final/descarte/depósito.

21.2 Cadeia documental e cadeia material

A cadeia material é o caminho físico ou lógico do vestígio. A cadeia documental registra esse caminho. Uma sem a outra é insuficiente: um vestígio pode estar fisicamente preservado, mas sem documentação que demonstre isso; ou pode haver formulário impecável enquanto o material foi efetivamente contaminado. A confiabilidade exige coerência entre registro e realidade.

21.3 Responsabilidades por fase

Ator	Responsabilidade típica
Primeiro agente no local	Preservar, controlar riscos, reconhecer potencial interesse e impedir alterações indevidas.
Equipe pericial	Fixar, coletar, acondicionar e documentar segundo método e natureza do vestígio.
Transportador	Manter condições de preservação e controle de posse até a entrega formal.
Recebedor/central	Conferir, protocolar, registrar entrada, condição e identificação.
Perito de laboratório	Documentar abertura, processamento, resultados, novo lacre e devolução.
Gestão da central	Controlar acesso, condições ambientais, movimentações e permanência pós-perícia.
Autoridade policial/judiciária	Atuar nas decisões de depósito, destinação e medidas processuais cabíveis conforme a lei.

22. QUEBRA DA CADEIA: EFEITOS PROCESSUAIS

A pergunta mais importante não é apenas “houve falha?”, mas “qual foi a falha, o que ela comprometeu e é possível demonstrar a confiabilidade do material apesar dela?”.

22.1 Quebra x irregularidade formal

Nem toda falha documental tem a mesma gravidade. Uma omissão pode ser suprível por outros registros; outra pode criar dúvida impossível de resolver sobre a identidade do material. A análise deve considerar o ponto da cadeia atingido, risco de substituição/contaminação, possibilidade de auditoria, contraditório e existência de elementos independentes.

22.2 Consequência não é automática

A jurisprudência do STJ consolidou orientação de que a quebra da cadeia de custódia não gera, por si só, uma nulidade automática em todos os casos. O tribunal costuma avaliar a eficácia/confiabilidade da prova no caso concreto e exige demonstração de adulteração, prejuízo ou comprometimento relevante, embora em situações de prova digital sem possibilidade de auditoria tenha reconhecido inadmissibilidade ou necessidade de perícia complementar.

22.3 Três perguntas para resolver casos

11. A falha atinge identidade/integridade ou é meramente documental e explicável?
12. A parte consegue auditar o material e exercer contraditório efetivo?
13. Há elementos independentes que confirmam a origem/conteúdo ou a prova questionada é decisiva e insubstituível?

NÃO CONFUNDA

“Não há nulidade automática” NÃO significa “a cadeia de custódia é irrelevante”. Falhas graves podem comprometer a admissibilidade ou o valor probatório, especialmente quando inviabilizam verificar autenticidade e integridade.

22.4 Relação com prova ilícita

Quebra de cadeia de custódia e prova ilícita não são categorias necessariamente equivalentes. Prova ilícita decorre de violação a normas constitucionais ou legais na obtenção. Cadeia de custódia trata principalmente da confiabilidade, identidade e preservação do vestígio. Um caso concreto pode envolver ambos os problemas, mas a análise jurídica não deve simplesmente tratar toda falha de rastreabilidade como ilícito originário.

23. JURISPRUDÊNCIA DO STJ 2023-2026

Linha do tempo direcionada para questões: memorize a tese, não apenas o número do processo.

2023 • AgRg no RHC 143.169/RJ • Quinta Turma

O STJ destacou a necessidade de documentação dos procedimentos adotados na coleta de prova digital e a importância da função hash para demonstrar mesmidade/integridade. Prova digital sem registro técnico suficiente pode ser considerada inadmissível quando não é possível assegurar autenticidade e confiabilidade.

2024 • Quinta Turma • dados extraídos de celular

O tribunal reforçou que dados digitais devem ser colhidos com metodologia adequada e documentação capaz de demonstrar integridade. Prints/extrações sem método verificável podem perder aptidão probatória.

2025 • Informativo 838

A corrupção de parte dos arquivos digitais e a impossibilidade de comparar adequadamente o material espelhado com o apresentado no processo comprometeram a integralidade da prova. O STJ ressaltou que não basta existir um hash: é preciso utilizar a comparação para auditar identidade e integridade.

2026 • AgRg no HC 1.014.212/ES • Informativo 878

Diante de prova digital sem certificação suficiente de integridade e com controvérsia sobre fidedignidade, a Sexta Turma considerou necessária perícia técnica complementar.

2026 • Informativo 886

Havendo dúvida razoável sobre integridade e autenticidade de prints e imagens de videomonitoramento, a realização de exame pericial é necessária para assegurar confiabilidade e contraditório.

2026 • Inq 1.674/DF • Corte Especial • Informativo 891

Espelhamento com função hash foi reconhecido como instrumento hábil de integridade e auditabilidade. Também se admitiu verificação e coleta preliminar por agente policial em aparelho celular no cumprimento de mandado, sem participação imediata obrigatória de perito oficial.

2026 • Jurisprudência em Teses sobre prova digital

O STJ sintetizou que preservação da cadeia e possibilidade de exame técnico independente são essenciais para integridade e auditabilidade, podendo-se utilizar hash em observância à mesmidade.

23.1 Síntese para memorizar

- Físico: falha de cadeia é analisada concretamente; não há fórmula automática de nulidade.
- Digital: a exigência de auditabilidade é especialmente rigorosa pela facilidade de alteração.
- Hash: ferramenta importante de verificação; deve ser vinculada e comparada corretamente.
- Dúvida razoável sobre autenticidade/integridade pode justificar perícia técnica.
- Metodologia e documentação são parte da confiabilidade da prova digital.

24. CASOS PRÁTICOS RESOLVIDOS

Caso 1 - Estojo recolhido antes da fixação

Situação: Policial encontra estojo próximo ao corpo, recolhe para evitar perda e entrega depois ao perito, sem foto da posição e sem registro imediato.

RESOLUÇÃO MCP

Problemas: perda de informação contextual, falha entre reconhecimento/fixação/coleta e possível lacuna documental. O estojo não se torna automaticamente “inexistente”, mas a confiabilidade sobre posição e dinâmica é enfraquecida. A avaliação deve separar o valor de identificação balística do valor espacial perdido.

Caso 2 - Lacre rompido sem registro

Situação: No laboratório, o recipiente é aberto e relacrado, mas a ficha não registra responsável, data, finalidade nem número do novo lacre.

RESOLUÇÃO MCP

Há violação direta do art. 158-D §4º. A gravidade depende da possibilidade de reconstruir o ocorrido por outros registros e de demonstrar que o conteúdo permaneceu íntegro; quanto maior a lacuna, maior o risco probatório.

Caso 3 - Sangue acondicionado junto com outra amostra

Situação: Duas peças com manchas são colocadas no mesmo recipiente.

RESOLUÇÃO MCP

A individualização é deficiente e cria risco de transferência/contaminação cruzada. Em DNA, isso pode comprometer interpretação. A banca espera reconhecer violação à lógica do acondicionamento individualizado.

Caso 4 - Celular analisado diretamente sem cópia técnica

Situação: O investigador navega por conversas, tira fotos da tela e não registra ferramenta, sequência ou integridade.

RESOLUÇÃO MCP

O procedimento dificulta auditoria e pode alterar dados/metadados. A jurisprudência recente do STJ exige cuidado metodológico; dependendo da controvérsia, o material pode ser desconsiderado ou exigir perícia complementar.

Caso 5 - Vídeo recebido por WhatsApp

Situação: Uma testemunha encaminha por aplicativo um vídeo originalmente extraído de câmera residencial.

RESOLUÇÃO MCP

É necessário distinguir o arquivo encaminhado do original. O envio pode recomprimir ou remover metadados. Idealmente, busca-se a fonte original e se documenta a extração, mantendo o arquivo encaminhado como elemento cuja origem e transformação são conhecidas.

Caso 6 - Central sem espaço

Situação: Após perícia de objeto volumoso, a central informa impossibilidade física de armazenamento e o material é deixado informalmente em outro depósito.

RESOLUÇÃO MCP

O art. 158-F prevê solução formal: autoridade policial ou judiciária determina condições de depósito em local diverso mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial. A informalidade viola a trilha de custódia.

Caso 7 - Hash existe, mas não é comparado

Situação: A perícia registra hash da imagem forense, mas o arquivo juntado ao processo não tem valor de hash comparado com a referência.

RESOLUÇÃO MCP

A simples existência de um hash não demonstra, sozinha, que o arquivo apresentado é o mesmo. A jurisprudência do STJ enfatiza a comparação para efetiva auditoria.

Caso 8 - Perícia consome toda a amostra

Situação: Exame químico consome a totalidade do material sem justificativa e torna impossível nova perícia.

RESOLUÇÃO MCP

A análise deve considerar natureza/quantidade da amostra e impossibilidade técnica. Como regra, o CPP prevê guardar material suficiente para eventual nova perícia em exames laboratoriais; consumo integral sem necessidade pode afetar contraditório.

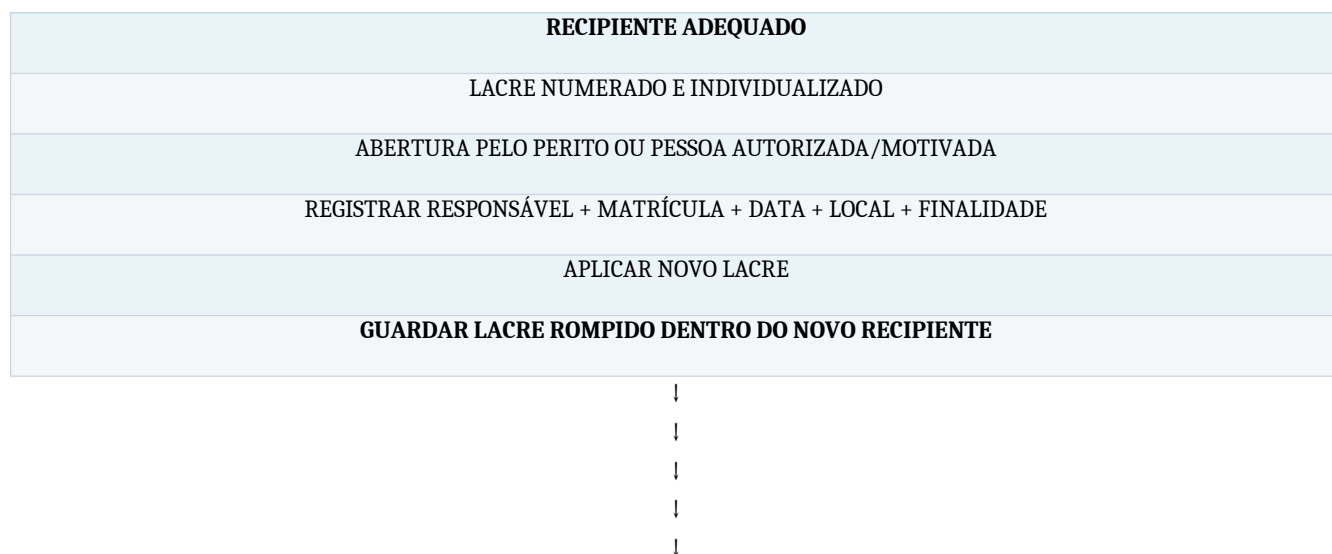
25. MAPAS MENTAIS E TABELAS DE REVISÃO

MAPA 1 - FLUXO-MESTRE



25.1 Mapa do lacre

LACRE: CICLO DE CONTROLE



25.2 Mapa da prova digital

PROVA DIGITAL: CONFIABILIDADE

ORIGEM/LEGALIDADE DA OBTENÇÃO
PRESERVAÇÃO DO DISPOSITIVO/FONTE
AQUISIÇÃO / ESPELHAMENTO DOCUMENTADO
HASH / VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE
CÓPIA DE TRABALHO
EXAME REPRODUTÍVEL / AUDITÁVEL
JUNTADA COM METADADOS E TRILHA
POSSIBILIDADE DE EXAME INDEPENDENTE

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

25.3 Tabela das pegadinhas

Afirmação de banca	Correção
Começa na coleta	ERRADO: pode começar com preservação do local ou detecção do vestígio.
Só se aplica a prova física	ERRADO: aplica-se também a vestígios digitais; jurisprudência desenvolveu requisitos específicos.
Coleta exclusiva do perito oficial	ERRADO: a lei diz preferencialmente.
Fixação = fotografia	ERRADO: foto é meio possível; descrição detalhada no laudo é indispensável.
Recipiente padronizado para tudo	ERRADO: depende da natureza do material.
Qualquer pessoa pode abrir lacre	ERRADO: perito da análise ou pessoa autorizada, motivadamente.
Lacre rompido pode ser descartado	ERRADO: deve ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Central sem espaço pode descartar	ERRADO: pode haver depósito em local diverso por determinação competente.
Quebra sempre anula a prova	ERRADO: STJ analisa concretamente confiabilidade/prejuízo.
Hash sozinho prova autenticidade	INCOMPLETO: precisa estar corretamente vinculado e comparado para auditoria.

26. 60 QUESTÕES COMENTADAS

Questões autorais em estilo CEBRASPE, FGV, FCC e bancas policiais. Primeiro marque sua resposta; só depois leia o comentário.

1. [C/E] A cadeia de custódia se inicia, necessariamente, no momento em que o vestígio é coletado.

Gabarito: ERRADO. O art. 158-A §1º aponta início com a preservação do local ou com procedimentos policiais/periciais em que seja detectado vestígio.

2. [C/E] O agente público que reconhecer elemento de potencial interesse pericial fica responsável por sua preservação.

Gabarito: CERTO. É a regra expressa do art. 158-A §2º.

3. [C/E] Vestígio, para o CPP, deve ser material visível e efetivamente recolhido.

Gabarito: ERRADO. Pode ser visível ou latente, constatado ou recolhido.

4. [C/E] Reconhecimento é o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial.

Gabarito: CERTO. Corresponde à primeira etapa do art. 158-B.

5. [C/E] Isolamento tem por finalidade evitar alteração do estado das coisas e alcança ambientes imediato, mediato e relacionado.

Gabarito: CERTO. É a definição legal da segunda etapa.

6. [C/E] Na fixação, fotografias substituem a descrição do vestígio no laudo.

Gabarito: ERRADO. A descrição no laudo é indispensável; fotos, filmagens e croqui são meios auxiliares.

7. [C/E] A coleta deve respeitar as características e a natureza do vestígio.

Gabarito: CERTO. Essa é a definição legal de coleta.

8. [C/E] No acondicionamento, cada vestígio deve ser embalado individualmente de acordo com suas características.

Gabarito: CERTO. A individualização é núcleo da etapa.

9. [C/E] Transporte se limita ao deslocamento físico e não envolve controle da posse.

Gabarito: ERRADO. A lei inclui manutenção das características e controle de posse.

10. [C/E] Recebimento é ato formal de transferência da posse do vestígio.

Gabarito: CERTO. Art. 158-B, VII.

11. [C/E] Processamento corresponde à guarda do vestígio para contraperícia.

Gabarito: ERRADO. Processamento é o exame; guarda para contraperícia é armazenamento.

12. [C/E] Armazenamento pode ocorrer antes do processamento ou para futura contraperícia.

Gabarito: CERTO. A definição legal abrange o material a ser processado e guardado para nova perícia.

13. [C/E] Descarte pode exigir autorização judicial, conforme a legislação aplicável.

Gabarito: CERTO. A lei usa “quando pertinente”.

14. [C/E] A coleta dos vestígios é de competência exclusiva do perito oficial.

Gabarito: ERRADO. A redação legal é “preferencialmente”.

15. [C/E] Todos os vestígios coletados no inquérito ou no processo devem receber tratamento conforme a disciplina da cadeia de custódia.

Gabarito: CERTO. Art. 158-C §1º.

16. [C/E] É permitida a entrada em local isolado por qualquer policial, desde que não toque nos vestígios.

Gabarito: ERRADO. O art. 158-C §2º proíbe entrada no local isolado antes da liberação pericial.

17. [C/E] O recipiente de acondicionamento é determinado pela natureza do material.

Gabarito: CERTO. Art. 158-D, caput.

18. [C/E] Lacres dos recipientes devem possuir numeração individualizada.

Gabarito: CERTO. Art. 158-D §1º.

19. [C/E] O recipiente pode ser aberto por pessoa autorizada, desde que a abertura seja motivada.

Gabarito: CERTO. Além do perito que procederá à análise, a lei admite pessoa autorizada de forma motivada.

20. [C/E] Após rompimento do lacre, basta anotar o novo número do lacre.

Gabarito: ERRADO. Também devem constar responsável, matrícula, data, local e finalidade.

21. [C/E] O lacre rompido deve ser descartado para evitar contaminação.

Gabarito: ERRADO. Deve ser acondicionado no interior do novo recipiente.

22. [C/E] A gestão da central de custódia deve estar vinculada ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

Gabarito: CERTO. Regra do art. 158-E.

23. [C/E] Na central, somente a entrada do vestígio deve ser protocolada.

Gabarito: ERRADO. Entrada e saída devem ser protocoladas.

24. [C/E] Pessoas que acessam vestígio armazenado devem ser identificadas, com registro de data e hora.

Gabarito: CERTO. Art. 158-E §3º.

25. [C/E] Após a perícia, o material deve ser devolvido à central de custódia.

Gabarito: CERTO. Art. 158-F.

26. [C/E] Se a central não tiver espaço, o material pode ser destruído por decisão do diretor da perícia.

Gabarito: ERRADO. A lei prevê depósito em local diverso determinado por autoridade policial ou judiciária, mediante requerimento do diretor.

27. [C/E] A cadeia de custódia tem como uma de suas funções permitir rastrear posse e manuseio do vestígio.

Gabarito: CERTO. É núcleo do conceito legal.

28. [C/E] Quebra da cadeia de custódia implica nulidade automática de todo o processo.

Gabarito: ERRADO. O STJ afasta automatismo e analisa a confiabilidade e o prejuízo no caso concreto.

29. [C/E] Na prova digital, a facilidade de alteração torna irrelevante a cadeia de custódia, pois arquivos podem ser copiados infinitamente.

Gabarito: ERRADO. O digital exige justamente forte documentação, integridade e auditabilidade.

30. [C/E] Hash pode ser utilizado para auxiliar a demonstração de integridade e mesmidade de dados digitais.

Gabarito: CERTO. É uma das ferramentas reconhecidas na jurisprudência recente.

31. [C/E] A simples anotação de um hash, sem vínculo com o arquivo e sem comparação posterior, necessariamente comprova autenticidade.

Gabarito: ERRADO. O valor precisa integrar procedimento auditável; STJ destacou a necessidade de comparação.

32. [C/E] Dados extraídos de celular sem metodologia e documentação adequada podem ter sua confiabilidade questionada.

Gabarito: CERTO. Linha jurisprudencial do STJ desde 2023/2024.

33. [C/E] Havendo dúvida razoável sobre integridade e autenticidade de prova digital, o STJ admite a necessidade de perícia técnica.

Gabarito: CERTO. Tese reforçada em 2026.

34. [C/E] A fixação do vestígio ocorre necessariamente depois da coleta.

Gabarito: ERRADO. Na sequência legal, fixação antecede coleta.

35. [C/E] O acondicionamento antecede o transporte.

Gabarito: CERTO. É a sequência típica do art. 158-B.

36. [C/E] Recebimento antecede o processamento.

Gabarito: CERTO. A sequência legal é transporte → recebimento → processamento.

37. [C/E] Armazenamento é sempre a última etapa da cadeia.

Gabarito: ERRADO. A última etapa é descarte; armazenamento pode anteceder-lo.

38. [C/E] A cadeia de custódia alcança o período posterior à elaboração do laudo.

Gabarito: CERTO. A lei prevê devolução à central e permanência do material.

39. [C/E] Em perícia de laboratório, o CPP prevê guarda de material suficiente para eventual nova perícia.

Gabarito: CERTO. Art. 170.

40. [C/E] O juiz fica vinculado ao laudo pericial se a cadeia de custódia estiver íntegra.

Gabarito: ERRADO. O art. 182 permite ao juiz aceitar ou rejeitar o laudo, no todo ou em parte.

41. [Múltipla escolha] Segundo o CPP, qual etapa formaliza a transferência de posse do vestígio?

- A) Fixação
- B) Recebimento
- C) Processamento

- D) Armazenamento
- E) Descarte

Gabarito: B. Recebimento é o ato formal de transferência da posse.

42. [Múltipla escolha] A descrição detalhada da posição do vestígio, podendo ser ilustrada por foto, vídeo ou croqui, corresponde a:

- A) reconhecimento
- B) isolamento
- C) fixação
- D) coleta
- E) processamento

Gabarito: C. Fixação preserva a informação contextual anterior à coleta.

43. [Múltipla escolha] Assinale a opção que NÃO corresponde a dado mínimo do recebimento:

- A) local de origem
- B) nome de quem transportou
- C) código de rastreamento
- D) opinião do delegado sobre a autoria
- E) tipo do vestígio

Gabarito: D. A opinião sobre autoria não integra os requisitos mínimos de recebimento.

44. [Múltipla escolha] Após rompimento de lacre, deve-se:

- A) reutilizar o mesmo lacre
- B) descartar o lacre antigo
- C) registrar o evento e guardar o lacre rompido no novo recipiente
- D) apenas comunicar verbalmente ao superior
- E) enviar o lacre antigo ao juiz

Gabarito: C. É a disciplina do art. 158-D §§4º e 5º.

45. [Múltipla escolha] O início da cadeia de custódia ocorre:

- A) somente no laboratório
- B) exclusivamente na coleta
- C) com preservação do local ou detecção de vestígio em procedimento policial/pericial
- D) após o laudo
- E) após o recebimento judicial

Gabarito: C. Regra do art. 158-A §1º.

46. [Múltipla escolha] A etapa que corresponde ao exame pericial em si é:

- A) fixação
- B) processamento
- C) transporte
- D) armazenamento
- E) isolamento

Gabarito: B. Processamento = exame pericial propriamente dito.

47. [Múltipla escolha] Quanto à coleta, o CPP estabelece que será realizada:

- A) exclusivamente por delegado
- B) exclusivamente por perito oficial
- C) preferencialmente por perito oficial

- D) somente por ordem judicial
- E) apenas após denúncia

Gabarito: C. A palavra de prova é “preferencialmente”.

48. [Múltipla escolha] A central de custódia deve:

- A) registrar apenas saídas
- B) registrar apenas materiais digitais
- C) controlar acessos e movimentações
- D) ser gerida pelo juízo criminal
- E) descartar material após laudo

Gabarito: C. Controle de entradas, saídas, acessos e tramitações é função central.

49. [Múltipla escolha] Em prova digital, o hash é melhor descrito como:

- A) senha de desbloqueio
- B) algoritmo de criptografia obrigatório em toda prova
- C) valor de verificação que auxilia a comparar integridade/mesmidade dos dados
- D) assinatura do perito
- E) número de série do celular

Gabarito: C. Hash é usado como verificador do conteúdo, não como senha.

50. [Múltipla escolha] A orientação recente do STJ sobre quebra da cadeia é:

- A) nulidade absoluta automática
- B) irrelevância total
- C) análise concreta da confiabilidade/prejuízo, com maior rigor em prova digital auditável
- D) validade presumida independentemente de documentação
- E) descarte obrigatório da prova física

Gabarito: C. A jurisprudência rejeita automatismos, mas pode excluir prova comprometida.

51. [Múltipla escolha] No acondicionamento, o CPP exige:

- A) embalagem conjunta de vestígios do mesmo caso
- B) individualização conforme características do material
- C) saco plástico em todo caso
- D) ausência de identificação externa
- E) transporte imediato sem lacre

Gabarito: B. Individualização e adequação à natureza são essenciais.

52. [Múltipla escolha] O isolamento tem como objeto:

- A) apenas o ponto exato do corpo
- B) apenas o ambiente imediato
- C) ambiente imediato, mediato e relacionado
- D) somente o laboratório
- E) apenas objetos visíveis

Gabarito: C. A definição legal é ampla.

53. [Múltipla escolha] A falta de espaço na central de custódia:

- A) autoriza destruição imediata
- B) extingue a cadeia
- C) pode levar a depósito em local diverso por determinação competente
- D) transfere automaticamente a guarda ao réu

- E) permite guardar sem registro

Gabarito: C. É a solução do parágrafo único do art. 158-F.

54. [Múltipla escolha] Qual etapa vem imediatamente depois do transporte?

- A) coleta
- B) recebimento
- C) fixação
- D) descarte
- E) isolamento

Gabarito: B. Sequência do art. 158-B.

55. [Múltipla escolha] A possibilidade de contraperícia é reforçada por qual regra?

- A) destruição após laudo
- B) guarda de material suficiente para eventual nova perícia
- C) dispensa de armazenamento
- D) proibição de assistente técnico
- E) substituição do exame por confissão

Gabarito: B. Art. 170 e art. 159 §6º dialogam com a preservação.

56. [Múltipla escolha] Em um vídeo de câmera, a melhor prática de cadeia é:

- A) receber apenas gravação reenviada por aplicativo
- B) documentar origem, extração, arquivo original/conversões e integridade
- C) imprimir quadros e apagar arquivo
- D) dispensar identificação do sistema
- E) renomear o arquivo sem registrar

Gabarito: B. Documentar fonte, transformações e integridade aumenta auditabilidade.

57. [Múltipla escolha] Qual alternativa melhor distingue cadeia material e documental?

- A) são sinônimos perfeitos
- B) a material é o caminho do vestígio; a documental registra esse caminho
- C) a documental só existe no processo judicial
- D) a material só existe em prova digital
- E) nenhuma se aplica ao laboratório

Gabarito: B. Confiabilidade exige coerência entre ambas.

58. [Múltipla escolha] Se parte de arquivos digitais estiver corrompida e inacessível, impedindo auditoria adequada:

- A) a corrupção é irrelevante
- B) a prova sempre vale pela fé pública
- C) a integridade pode estar comprometida
- D) basta testemunho do agente
- E) o hash deixa de ter qualquer função em outros arquivos

Gabarito: C. O STJ reconheceu comprometimento da prova em cenário de corrupção e impossibilidade de verificação.

59. [Múltipla escolha] A pessoa autorizada que abre recipiente lacrado deve fazê-lo:

- A) sem motivação
- B) motivadamente e com registro subsequente do rompimento
- C) somente na presença do juiz

- D) destruindo o lacre sem guardar
- E) apenas depois do trânsito em julgado

Gabarito: B. Art. 158-D §§3º-5º.

60. [Múltipla escolha] Assinale a sequência correta das três primeiras etapas:

- A) coleta-fixação-isolamento
- B) reconhecimento-isolamento-fixação
- C) isolamento-recebimento-coleta
- D) fixação-reconhecimento-coleta
- E) reconhecimento-coleta-isolamento

Gabarito: B. R-I-F inicia a sequência legal.

27. REVISÃO DE VÉSPERA + GLOSSÁRIO

27.1 Os 25 pontos que você precisa lembrar

- 1) Cadeia = história cronológica + rastreamento de posse/manuseio.
- 2) Começa na preservação/detecção, não necessariamente na coleta.
- 3) Quem reconhece potencial interesse tem dever de preservar.
- 4) Vestígio pode ser visível ou latente.
- 5) Ordem: R-I-F-C-A-T-R-P-A-D.
- 6) Fixação: descrição no laudo é indispensável.
- 7) Coleta: respeitar natureza; preferencialmente por perito oficial.
- 8) Acondicionamento: individualizado.
- 9) Transporte: condições adequadas + controle da posse.
- 10) Recebimento: transferência formal com dados mínimos.
- 11) Processamento: exame pericial.
- 12) Armazenamento: guarda adequada, inclusive contraperícia.
- 13) Descarte: conforme lei e, quando pertinente, autorização judicial.
- 14) Proibida entrada/remoção em local isolado antes de liberação pericial.
- 15) Recipiente depende da natureza do material.
- 16) Lacre tem numeração individualizada.
- 17) Abertura: perito ou pessoa autorizada motivadamente.
- 18) Rompeu lacre? Registra tudo e guarda o lacre rompido.
- 19) Central controla entrada, saída, acessos e movimentações.
- 20) Pós-perícia: material retorna à central.
- 21) Sem espaço: depósito formal em local diverso; não descarte informal.
- 22) Art. 170: guardar material suficiente para nova perícia.
- 23) Quebra não gera nulidade automática segundo o STJ.
- 24) Digital exige método, documentação, integridade e auditabilidade.
- 25) Hash é ferramenta de verificação; comparação e contexto importam.

27.2 Glossário rápido

Termo	Definição de prova
Auditabilidade	Capacidade de revisar e verificar procedimento e resultado.
Autenticidade	Confiança na origem/identidade do elemento.
Contraperícia	Novo exame ou exame crítico do material, quando juridicamente e tecnicamente possível.
Contaminação cruzada	Transferência indevida de material entre fontes.
Fixação	Documentação do vestígio e sua posição antes da coleta.
Hash	Valor matemático usado para verificar identidade/integridade de dados.
Individualização	Separação e identificação de cada vestígio.
Integridade	Preservação contra alterações não controladas.
Lacre	Mecanismo de fechamento com controle de inviolabilidade.
Mesmidade	Correspondência entre o material original e o apresentado/examinado.
Rastreabilidade	Possibilidade de reconstruir o caminho do vestígio.
Vestígio latente	Material relacionado ao fato que não é evidente a olho nu.

28. REFERÊNCIAS OFICIAIS E BIBLIOGRAFIA

Fontes conferidas em agosto de 2026. Para estudo de concurso, sempre confronte o material com o edital e a redação normativa vigente na data da prova.

- Código de Processo Penal - Decreto-Lei 3.689/1941 (Planalto):

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm

• **Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime (Planalto):** https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm

• **STJ - Entendimentos sobre quebra da cadeia de custódia (2023):**
<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/23042023-A-cadeia-de-custodia-no-processo-penal-do-Pacote-Anticrime-a-jurisprudencia-do-STJ.aspx>

• **STJ - Provas digitais e metodologia adequada (2024):**
<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/02052024-Quinta-Turma-nao-aceita-como-provas-prints-de-celular-extraídos-sem-metodologia-adequada.aspx>

• **STJ - Informativo 838 (2025): hash, arquivos corrompidos e integridade:**
<https://scon.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&aplicacao=informativo&livre=%40CNOT%3D%27021294%27>

• **STJ - Informativo 878 (2026): ausência de certificação e perícia complementar:**
<https://scon.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&aplicacao=informativo&livre=%40CNOT%3D%27022145%27>

• **STJ - Informativo 891 (2026): espelhamento, hash e coleta preliminar:**
<https://scon.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=%270891%27.cod>

• **STJ - Jurisprudência em Teses: prova digital (2026):**
<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2026/03062026-Nova-edicao-de-Jurisprudencia-em-Teses-traz-entendimentos-sobre-prova-digital-e-dados-estaticos-de-conexao.aspx>

• **MJSP/SENASP - POPs de Perícia Criminal 2024:**
<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/pop/pops-pericia-criminal-2024>

28.1 Bibliografia doutrinária sugerida

- LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal - consultar edição atual.
- LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal - consultar edição atual.
- BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal - consultar edição atual.
- ESPÍNDULA, Alberi. Perícia Criminal e Cível: uma visão geral para peritos e usuários da perícia - consultar edição atual.
- TOCCHETTO, Domingos (org.). Criminalística: procedimentos e metodologias - consultar edição atual.
- Obras de Medicina Legal e Criminalística indicadas no edital específico, especialmente nos tópicos de local de crime, vestígios e prova pericial.

NOTA EDITORIAL MCP

Este material é educacional e foi estruturado para revisão de concursos. A jurisprudência pode evoluir e protocolos locais podem detalhar procedimentos. Em prova, prevalecem o edital, a lei vigente e as fontes oficiais aplicáveis.

CADEIA DE CUSTÓDIA

Da preservação do vestígio à confiança na prova.

MCP • MATERIAIS CARREIRAS POLICIAIS